

מסורת הש"ס

(א) לעיל 1. [ש"ק, ג] ב"ב קא, א [נכורות מתג, ד] ע"י פירש"י בזה ב"מ ד: נכבות 1,5, א] מהרש"ש מ"ו, ו [ועי' תוספות ב"ב 35: ד"ה א' לילכת ומוס' לקמן מ"ד ד"ה ג"א]

תורה אור השלם

- בעל הבור' ישלם בסף ישיב' לבצעלו והמות' ויהיה לו:

גליון הש"ס

גמ' מספיקא ל"א ב' ביורשיש, ע"י ב"ב סק ע"ב תוספות ד"ה תאמר:

הנהגות הגר"א

[א] תוס' ד"ה משהחזיקו כי כיון שלא הלך כי, יצ"ו ויר"ק מפרש שערטבו עט שדמותו ע"ש: [ב] שם בלד' וכלל נתן מעות איירי, יצ"ו ורמב"ם מפרש אפילו בנתן מעות: [ג] בא"ד וא"ם ולמא, יצ"ו לפי מ"ש בתוס' דלמטה ד"ה רב הונא ר"ל לא קשה מדי ועי' תוספות ב"ב מ"ד ד"ה עד:

רבינו חננאל

עסיקין. עוררין לומר שלנו היא: **חייסא דקיערי**. שק קשורה (ח) מלא רוח: **ואיכא דאמרי אפילו באתירות נמי**. אפי' קבל אחריות עליו דיש לומר הואיל וסופו לחזור עליו עכשיו נמי יחזור ויעלטה אפ"ה אינו יכול לחזור בו: **דאמר ליה**. מוכר: **אחוי ערפך**. שכתבו לך ב"ד שטר טירפא שבדין נטלו ממך ואשלם לך: **רב הונא אמר**. לא קשיא קראי דלעיל כסף ומיטב דהכי קאמר רחמנא או כסף יתן לו או מיטב שדמותו. והא דלא איירי רב הונא עד הכא משום דבעי לאסוקי למילתא דרבי ישמעאל ור"ע דבעו לעיל [1:] כשהן שמין אותו (בינונית) בשלו הן שמין כו' ועד הכא קמייירי ואילו: **שזה כסף**. ואת אמרת כסף: **בדלים ליה**. לא כסף ולא שדות: **מהו דסימא אמרינן ליה**. למיך: **ויל טרה וזבין**. סובין בכסף ואיימי ליה כסף קמ"ל: **לענין מיטב**. דלפי' יש לו עדיית מסלק בכסף אי בעי: **סיינו דרב הונא**. והוא ליה למימר וכן אמר רב אסי: **ונטל קרקע**. בשביל חובות אביהם: **דאזיל האי**. אח: **ושקיל פלגא בכספים**. עם אחיו והיינו דקאמר הרי הן כקרקע דבעל כספים נמי יפרע חצי חובו של אביו: **האי צרא והאי לא צרא**. בתמיה. כלומר בעל כספים לא היו צרא לפרוע חוב אביו אבל בעל קרקע היו צרא: **איכא דאמרי**. בלחדך גיסא פרכינן דבעל כספים לא ליחייב דאמר ליה לבעל קרקע להכי שקיל כו': **לשני אחין שחלקו**. קרקע: **וצא ב"ה ונטל חלק האחד**. דמשלם לו האחד חצי חלקו או קרקע או מסלק ליה בזוי והיינו הרי הן כקרקע דמאי מסלק ליה בזוי כבקרקע: **נטלה מחלוקת**. אותה מחלוקה צטילה ומוחרים וחולקים בשזה החלק הנשאר: **ויסר**. חבד: **רביע בקרקע**. יחזור לו רביע חלקו או קרקע דמ"ל ספק ממון וכל ממון המוטל בספק מחלקים ואין נוטל עמו אלא רביע והלא יכול לסלקו או בקרקע או צמעות: **ל"א ורביע צמעות**. ממש לצד רביע בקרקע והיינו הרי הן כקרקע. מספקא ליה אי כיורשין דמו וחיוב להחזיר לו מחצית חלקו קרקע ולא יכול לסלקו צמעות או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח באתירות דמי וחיוב להחזיר לו מחצית מה שאיצד אבל צמעות יכול לסלקו הלכך יחזיר רביע בקרקע כיורשים ורביע צמעות כמוכר באתירות. ולשון ראשון צמעות:

יפרע דה"ל ספק ממון וכל ממון המוטל בספק מחלקים ואין נוטל עמו אלא רביע והלא יכול לסלקו או בקרקע או צמעות: **ל"א ורביע צמעות**. ממש לצד רביע בקרקע והיינו הרי הן כקרקע. מספקא ליה אי כיורשין דמו וחיוב להחזיר לו מחצית חלקו קרקע ולא יכול לסלקו צמעות או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח באתירות דמי וחיוב להחזיר לו מחצית מה שאיצד אבל צמעות יכול לסלקו הלכך יחזיר רביע בקרקע כיורשים ורביע צמעות כמוכר באתירות. ולשון ראשון צמעות: **שליש**.

אבל הכא דבעל הקרקע בספק ולא בעל הכספים דמעטלטי דיתמי על בעל הקרקע שיחזור על בעל כספים: **ומהר"ק חזקו ש"א אחד מהם**. ואם תאמר והא כל אחד חייב לפרוע חוב אציהן ואין יכול ליעול חלק האחד דקדמתי צפרק יש מחלין (ב"ב דף קכד). ילא עליהם שטר חוב כדור נותן פי שנים ויש לומר דמייירי הכא שעשאו אפותיקי:

ורב אמר בשל"ה מחזיקת. משמע דלא מצי לסלוקי בזוי מדקאמר בטלה מחלוקת ומימה מ"ש מדרב אסי דאית ליה שכול רביע שנטל מכה ירושה ויש לומר דרב אסי סבירא ליה דלפילו הוו יורשים מצי לסלוקי בזוי דאמר ליה אנא לבעל חוב נמי מסלקנא בזוי ורב אין חושש לאותה צברא ואע"ג דמייירי שעשעאו אפותיקי לא מייירי כעין אפותיקי דהמקבל (ב"מ דף קי'): **דמשמע התם דלא מצי מסלק ליה בזוי** ואם תאמר מכל מקום יתן מעות ויפדה הקרקע מצעל חוב דקיימא לן פרק המפקיד (שם דף לה): **דשומא הדרא לעולם** ויש לומר דנפקא מינה היכא דזבנה או אורמא דאמר התם דלא דררא: **כיוורשים הוו**. דאי כלקוחות באתירות הוו אמאי בטלה מחלוקת ישלם לו מעות: **רב אסי מספקא ל"ה בו**. בשלשון ראשון פ"ה שנטל חלקו בקרקע או צמעות משום דמספקא ליה אי כיורשין הוו אי כלקוחות שלא באתירות הוו וקשה מנ"ל לגמרא שמספקא ליה לרב אסי כלל כיורשים דלמא פשיטא ליה דלאו כיורשים נינהו אלא מספקא ליה אי הוו כלקוחות באתירות או כלקוחות שלא באתירות לכך נראה בשלשן אחרון: **הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות**. דלא שייך ביה המוציא מחבירו עליו הראיה:

למאן זא מהו כלום, והא הדין לענין חזקה צינא, דאיכא למ"ד האמין שחלקו לקוחות הן ומחזיקין הן ליה צינא, דלרב אין מחזיקין, וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו (שו"ם). האחים שחלקו לקוחות. דאין צריכה ונמצא שכל אחד טעל חלק אחיו ובאילו החלפו זה מחלקו של זה דמי, וסיינו לקוחות, וכיון דלקוחות נינהו הא ודאי בטוחים שאלו באתירות דמי, כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אתריות חלקך עלי דמי, דמסתמא לא מקבל, דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחבירו קרי"ל אתריות טעות סופר הוא, אם לא פירש בשטר המסירה, הני מילי היכי דזבין קרקע מחבירה, לא שוי חזיקי וזוי כבד, אבל לגבי ירושת אחין דכל אחד טעל חלקו, כהניא הנאה דאידיה לא מקבל אתריות על של חבירו גמר ומקנה ליה לחבירו חלקו לגמרי שלא יקבל חבירו אתריות עליו ולא משתעבד לו דשרה, כי היכי דרדייה לא משעבדה לחבירו (שו"ם). מספקא ליה אי כיוורשין דמו, וחיוב

להחזיר מחצית חלקו, כרב, דעל שניהם לפרוע חובת אביהן, אי כלקוחות דמו. ואינו חייב כלום, הלכך יפרע רביע לחציו ויחזיר לו חצי חלקו ויפדוהו דמי. כן פירש רבינו זקני ב"ק (ראה רש"י כאן) כי ותפוס לשון ראשון, כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בזהל לשון אחרון, דכל היכי דפליגי בצמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה דכדבי מי מן השנים, הרי הוא רגיל לתפוס דכדבי שניהם, מנקמת סבירא ליה כי האי ונמקמת ס"ל כחדך, אבל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו כרב אין רב וסומא לא פליגי בזה אם יטלקנו בקרקע או במעות, אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו (רשב"ם ב"ב דף קד)

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ויצאו עליה עסיקין. פירוש עוררים אבל אין לפרש אנסים דא"כ אפי' באתירות משהחזיק בזה אמאי יכול לחזור לימא ליה מולך גרם: **משהחזיק בזה אין יבול' לחזור**. צפ"ק דב"מ (דף יד:) פרש"י אע"ג שלא נתן מעות דקרקע נקנית בחזקה וקשה אמאי נקט חזקה יותר מכסף ושטר ועוד מאי קבעי מאימת הוא חזקה

ממתינו היא צפרק חוקת הצמים (ב"ב דף מז.) נעל פרץ וגדר ועוד מאי קבעי הכא טפי מנצטאר דוכמין ועוד דדייש אמצריה משמע דריסה בעלמא שהולך סביב המצרים ונראה לפרש דמייירי שקנאו צקינן גמור בחליפין או בשטר או בחזקה או רפק זה פורמא ודעמו של אדם אע"פ שקנאו צקינן גמור אם ילאו עוררין יכול לחזור בו [א] כל זמן שלא הלך אמצרי השדה לאכרה ולרמזה לראות ענייני השדה והיינו דדייש אמצרי [ב] וכלא נתן מעות איירי דאי בנתן מעות איירי אפי' באתירות נמי אמאי יכול לחזור בו משהחזיק בזה וכי לעולם יכול לחזור בו [ג] וא"ת ולימא ליה שקול ארעא צווח וי"ל כגון שהחלו אי נמי כיון שילאו עליה עוררין אין שום כמו שיהיה שזה צשעה שקנאה: **רב הונא אמר או בכסף או מיטב**. פ"ה שצא למתך קראי דלעיל וז"ל שלא הספיק לסיים דבריו עד שהקשה לו ואית דגרסי אמר רב הונא וקאי אתמתינוא דתניא צמיתב הארץ ואמר אי הונא דלאו דוקא מיטב אלא או כסף או מיטב ובספר רב אלפס פירש דרב הונא צריה דרב יהושע ורב פפא דלעיל [1:] פליגי אדרב הונא דהכא דלינתי סברי כל מילי מיטב הוא ואפי' סובין רב הונא סבר דלא הוי מיטב אלא או כסף או קרקע ופסק רב פפא וכרב הונא צריה דרב יהושע שהם צמראי ור"ת אין סובר כן דמפרש שיש ג' דינין צנוקין או כסף או מיטב ואי לית ליה אפי' סובין וצ"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקו אלא בזוי כדמוכח בהכותב (מכות דף קו.) גבי ההוא תולה מעותיו צנכרי הוא ואי לית ליה זוזי לא יאמר ליה זיל

טרח וצינן ואיימי זוזי כדאמר כמו כן דינו כדאמרינן לקמן בפרק הפרה (דף מו: ע"ז) ובעל אי לית ליה לבעל הצית זחי אמר ליה זיל טרח וצינן ואיימי זוזי כדמוכח בהצית והעלייה (ב"מ דף קיח.) דאין יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך 1: **פשיטא האי ברא והאי לאו ברא**. וא"ת ואמאי פשיטא ליה והא שמואל אמר בצמוך צא ב"ה ונטל חלקו של אחד מהם ויתר וי"ל כשחלקו קרקע דוקא אית ליה דויתר דשניהם מהם ויתר כסף זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד עומדים בספק זה כמו זה

עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד

בעל הקרקע שיחזור על בעל כספים: **ומהר"ק חזקו ש"א אחד מהם**. ואם תאמר והא כל אחד חייב לפרוע חוב אציהן ואין יכול ליעול חלק האחד דקדמתי צפרק יש מחלין (ב"ב דף קכד). ילא עליהם שטר חוב כדור נותן פי שנים ויש לומר דמייירי הכא שעשאו אפותיקי:

ורב אמר בשל"ה מחזיקת. משמע דלא מצי לסלוקי בזוי מדקאמר בטלה מחלוקת ומימה מ"ש מדרב אסי דאית ליה שכול רביע שנטל מכה ירושה ויש לומר דרב אסי סבירא ליה דלפילו הוו יורשים מצי לסלוקי בזוי דאמר ליה אנא לבעל חוב נמי מסלקנא בזוי ורב אין חושש לאותה צברא ואע"ג דמייירי שעשעאו אפותיקי לא מייירי כעין אפותיקי דהמקבל (ב"מ דף קי'): **דמשמע התם דלא מצי מסלק ליה בזוי** ואם תאמר מכל מקום יתן מעות ויפדה הקרקע מצעל חוב דקיימא לן פרק המפקיד (שם דף לה): **דשומא הדרא לעולם** ויש לומר דנפקא מינה היכא דזבנה או אורמא דאמר התם דלא דררא: **כיוורשים הוו**. דאי כלקוחות באתירות הוו אמאי בטלה מחלוקת ישלם לו מעות: **רב אסי מספקא ל"ה בו**. בשלשון ראשון פ"ה שנטל חלקו בקרקע או צמעות משום דמספקא ליה אי כיורשין הוו אי כלקוחות שלא באתירות הוו וקשה מנ"ל לגמרא שמספקא ליה לרב אסי כלל כיורשים דלמא פשיטא ליה דלאו כיורשים נינהו אלא מספקא ליה אי הוו כלקוחות באתירות או כלקוחות שלא באתירות לכך נראה בשלשן אחרון: **הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות**. דלא שייך ביה המוציא מחבירו עליו הראיה:

למאן זא מהו כלום, והא הדין לענין חזקה צינא, דאיכא למ"ד האמין שחלקו לקוחות הן ומחזיקין הן ליה צינא, דלרב אין מחזיקין, וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו (שו"ם). האחים שחלקו לקוחות. דאין צריכה ונמצא שכל אחד טעל חלק אחיו ובאילו החלפו זה מחלקו של זה דמי, וסיינו לקוחות, וכיון דלקוחות נינהו הא ודאי בטוחים שאלו באתירות דמי, כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אתריות חלקך עלי דמי, דמסתמא לא מקבל, דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחבירו קרי"ל אתריות טעות סופר הוא, אם לא פירש בשטר המסירה, הני מילי היכי דזבין קרקע מחבירה, לא שוי חזיקי וזוי כבד, אבל לגבי ירושת אחין דכל אחד טעל חלקו, כהניא הנאה דאידיה לא מקבל אתריות על של חבירו גמר ומקנה ליה לחבירו חלקו לגמרי שלא יקבל חבירו אתריות עליו ולא משתעבד לו דשרה, כי היכי דרדייה לא משעבדה לחבירו (שו"ם). מספקא ליה אי כיוורשין דמו, וחיוב

להחזיר מחצית חלקו, כרב, דעל שניהם לפרוע חובת אביהן, אי כלקוחות דמו. ואינו חייב כלום, הלכך יפרע רביע לחציו ויחזיר לו חצי חלקו ויפדוהו דמי. כן פירש רבינו זקני ב"ק (ראה רש"י כאן) כי ותפוס לשון ראשון, כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בזהל לשון אחרון, דכל היכי דפליגי בצמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה דכדבי מי מן השנים, הרי הוא רגיל לתפוס דכדבי שניהם, מנקמת סבירא ליה כי האי ונמקמת ס"ל כחדך, אבל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו כרב אין רב וסומא לא פליגי בזה אם יטלקנו בקרקע או במעות, אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו (רשב"ם ב"ב דף קד)

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

מ.

ויצאו עליה עסיקין. פירוש עוררים אבל אין לפרש אנסים דא"כ אפי' באתירות משהחזיק בזה אמאי יכול לחזור לימא ליה מולך גרם: **משהחזיק בזה אין יבול' לחזור**. צפ"ק דב"מ (דף יד:) פרש"י אע"ג שלא נתן מעות דקרקע נקנית בחזקה וקשה אמאי נקט חזקה יותר מכסף ושטר ועוד מאי קבעי מאימת הוא חזקה ממתנינו היא צפרק חוקת הצמים (ב"ב דף מז.) נעל פרץ וגדר ועוד מאי קבעי הכא טפי מנצטאר דוכמין ועוד דדייש אמצריה משמע דריסה בעלמא שהולך סביב המצרים ונראה לפרש דמייירי שקנאו צקינן גמור בחליפין או בשטר או בחזקה או רפק זה פורמא ודעמו של אדם אע"פ שקנאו צקינן גמור אם ילאו עוררין יכול לחזור בו [א] כל זמן שלא הלך אמצרי השדה לאכרה ולרמזה לראות ענייני השדה והיינו דדייש אמצרי [ב] וכלא נתן מעות איירי דאי בנתן מעות איירי אפי' באתירות נמי אמאי יכול לחזור בו משהחזיק בזה וכי לעולם יכול לחזור בו [ג] וא"ת ולימא ליה שקול ארעא צווח וי"ל כגון שהחלו אי נמי כיון שילאו עליה עוררין אין שום כמו שיהיה שזה צשעה שקנאה: **רב הונא אמר או בכסף או מיטב**. פ"ה שצא למתך קראי דלעיל וז"ל שלא הספיק לסיים דבריו עד שהקשה לו ואית דגרסי אמר רב הונא וקאי אתמתינוא דתניא צמיתב הארץ ואמר אי הונא דלאו דוקא מיטב אלא או כסף או מיטב ובספר רב אלפס פירש דרב הונא צריה דרב יהושע ורב פפא דלעיל [1:] פליגי אדרב הונא דהכא דלינתי סברי כל מילי מיטב הוא ואפי' סובין רב הונא סבר דלא הוי מיטב אלא או כסף או קרקע ופסק רב פפא וכרב הונא צריה דרב יהושע שהם צמראי ור"ת אין סובר כן דמפרש שיש ג' דינין צנוקין או כסף או מיטב ואי לית ליה אפי' סובין וצ"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלקו אלא בזוי כדמוכח בהכותב (מכות דף קו.) גבי ההוא תולה מעותיו צנכרי הוא ואי לית ליה זוזי לא יאמר ליה זיל

טרח וצינן ואיימי זוזי כדאמר כמו כן דינו כדאמרינן לקמן בפרק הפרה (דף מו: ע"ז) ובעל אי לית ליה לבעל הצית זחי אמר ליה זיל טרח וצינן ואיימי זוזי כדמוכח בהצית והעלייה (ב"מ דף קיח.) דאין יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך 1: **פשיטא האי ברא והאי לאו ברא**. וא"ת ואמאי פשיטא ליה והא שמואל אמר בצמוך צא ב"ה ונטל חלקו של אחד מהם ויתר וי"ל כשחלקו קרקע דוקא אית ליה דויתר דשניהם מהם ויתר כסף זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד

עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד עומדים בספק זה כמו זה ועל דעת כן חלקו דמי שיפסיד יפסיד

בעל הקרקע שיחזור על בעל כספים: **ומהר"ק חזקו ש"א אחד מהם**. ואם תאמר והא כל אחד חייב לפרוע חוב אציהן ואין יכול ליעול חלק האחד דקדמתי צפרק יש מחלין (ב"ב דף קכד). ילא עליהם שטר חוב כדור נותן פי שנים ויש לומר דמייירי הכא שעשאו אפותיקי:

ורב אמר בשל"ה מחזיקת. משמע דלא מצי לסלוקי בזוי מדקאמר בטלה מחלוקת ומימה מ"ש מדרב אסי דאית ליה שכול רביע שנטל מכה ירושה ויש לומר דרב אסי סבירא ליה דלפילו הוו יורשים מצי לסלוקי בזוי דאמר ליה אנא לבעל חוב נמי מסלקנא בזוי ורב אין חושש לאותה צברא ואע"ג דמייירי שעשעאו אפותיקי לא מייירי כעין אפותיקי דהמקבל (ב"מ דף קי'): **דמשמע התם דלא מצי מסלק ליה בזוי** ואם תאמר מכל מקום יתן מעות ויפדה הקרקע מצעל חוב דקיימא לן פרק המפקיד (שם דף לה): **דשומא הדרא לעולם** ויש לומר דנפקא מינה היכא דזבנה או אורמא דאמר התם דלא דררא: **כיוורשים הוו**. דאי כלקוחות באתירות הוו אמאי בטלה מחלוקת ישלם לו מעות: **רב אסי מספקא ל"ה בו**. בשלשון ראשון פ"ה שנטל חלקו בקרקע או צמעות משום דמספקא ליה אי כיורשין הוו אי כלקוחות שלא באתירות הוו וקשה מנ"ל לגמרא שמספקא ליה לרב אסי כלל כיורשים דלמא פשיטא ליה דלאו כיורשים נינהו אלא מספקא ליה אי הוו כלקוחות באתירות או כלקוחות שלא באתירות לכך נראה בשלשן אחרון: **הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות**. דלא שייך ביה המוציא מחבירו עליו הראיה:

למאן זא מהו כלום, והא הדין לענין חזקה צינא, דאיכא למ"ד האמין שחלקו לקוחות הן ומחזיקין הן ליה צינא, דלרב אין מחזיקין, וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו (שו"ם). האחים שחלקו לקוחות. דאין צריכה ונמצא שכל אחד טעל חלק אחיו ובאילו החלפו זה מחלקו של זה דמי, וסיינו לקוחות, וכיון דלקוחות נינהו הא ודאי בטוחים שאלו באתירות דמי, כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אתריות חלקך עלי דמי, דמסתמא לא מקבל, דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחבירו קרי"ל אתריות טעות סופר הוא, אם לא פירש בשטר המסירה, הני מילי היכי דזבין קרקע מחבירה, לא שוי חזיקי וזוי כבד, אבל לגבי ירושת אחין דכל אחד טעל חלקו, כהניא הנאה דאידיה לא מקבל אתריות על של חבירו גמר ומקנה ליה לחבירו חלקו לגמרי שלא יקבל חבירו אתריות עליו ולא משתעבד לו דשרה, כי היכי דרדייה לא משעבדה לחבירו (שו"ם). מספקא ליה אי כיוורשין דמו, וחיוב

להחזיר מחצית חלקו, כרב, דעל שניהם לפרוע חובת אביהן, אי כלקוחות דמו. ואינו חייב כלום, הלכך יפרע רביע לחציו ויחזיר לו חצי חלקו ויפדוהו דמי. כן פירש רבינו זקני ב"ק (ראה רש"י כאן) כי ותפוס לשון ראשון, כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בזהל לשון אחרון, דכל היכי דפליגי בצמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה דכדבי מי מן השנים, הרי הוא רגיל לתפוס דכדבי שניהם, מנקמת סבירא ליה כי האי ונמקמת ס"ל כחדך, אבל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו כרב אין רב וסומא לא פליגי בזה אם יטלקנו בקרקע או במעות, אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו (רשב"ם ב"ב דף קד)

עין משפט ונר מצוה

עין א ב ג מ"י פ"ט מהלכות מסירה הל' ב סמג עשין סב תוס"ע ח"מ סימן רכו ספיק ד:

עין ד ה מ"י פ"י מהל' תולת הלכה א סמג עשין זו תוס"ע ח"מ סימן קטע ספיק ד:

עין ו מ"י פ"ב מהלכות שטנים הלכה יז ופ' יא מהלכות שמיטת ויובל הלכה כ סמג עשין פ"ב תוס"ע ח"מ סימן קעג ספיק ג:

עין ז (רב אלפס פ"ג דסוכה דף קמנ):

מוסף רש"י

ורצאו עליה עסיקין. עוררין, כמו (בראשית כו) הפעשקו עמו (ב"ב ד.). עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו. א"ל לא נתן מעות (בכתובות צג.) וב"ם ד.). אינו יכול לחזור בו. ואפילו לא נתן מעות שהקרקע נקנית בחזקה והשעמוט על זה מלה (ב"ב ד.). שהקרקע נקנה בחזקה כי א"ל חזק וקני ויש צמחויקין מדי ונתנינן מעות לאחר זמן ומשחזיק בה תמחיש השעמוט (בכתובות צג.). צחיחא. שק קטון, קדישרי. מלא קשרים (שו"ם טו.). סברת וקבלת. בדמי חסוכית כסף, כלומר תמלית לאבד מעותיך מספק (בכתובות צג.) מוכי דייש אמצרי. לאו צהילוך מיירי אלא בהצנחת המילך ודש הקרקע לתקן את המילך ותחזקו דהיינו נעל וגדר (רשב"ם ב"ב ק.) אפילו באחריות צמי. מכירה לו אטו יכול לחזור בו מממת דסוף סוף עליה הדך אין יוכל לחזור בו, שהמוכר מעבד עליו ולא מצי אמר הוא הוציל וסופך לגשל לו מעותי השתא דצדרי אטעבנא (ב"ב ד.). אחוי טירפא ואשלם לך. כשעמיתך ויטו צדין ויחזקו לך הדיין שטר טורף, על זי שבדין טרפוה מןך בשבילי לא ואשלם לך, וכל מהה דלא עמדת צדין אימי יאח מהם (שו"ם) אחוי טירפא שטר טירפא מבי"ד שכתבו שאלה השדה מירך דעל זי ונתן וסחזור עלי לערוף, וכל זמן שלא יתבה מירך לא אשלם, שבהרה עוררין שאין זוכין צדין (כתובות צג.) ישיב. כסף ישיב לבעלי, דהוא ליה למיכתב בעל שטר ישלם כסף לבעלי, ישיב דכחב דחמנא ליה לא, הואיל וכבד כמיב ישלם לרצות כל השבות (רש"י ז.) ורב אסי אמר. לא בטלה מחלוקת ליעול מחלוקת וחוזרין וחולקין ב' החלקין ונשארים ית. חלקים, ושמואל א. ויתר. רב אסי אמ' נוטל האח שנטל חלקו רביע בקרקע ורביע במעות. רב אסי מספקא ליה אי כרב ונטל חלק אחד מן השנים אי כשמואל ואינו נוטל כלום. וכיון דמספקא ליה, קיימי' לן

ממון המוטל בספק חולקין. הילכך זה החצי שנטל מקבל (מקבל) רביע כל חלקו מעות ורביע קרקע נמצא שני רביעים חצי. ורב אסי תרתי מספקא ליה, אי לוקח באתירות ואית ליה מעותיו אי לוקח שלא באתירות ולית ליה ולא מירד. טרינן כולי האי לפרושי טעמ' דרב אסי, אבל בהדיא פסקינן באתרית פ' האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך, והילכת' בטלה מחלוקת. (ע"י תוס' ד"ה רב הונא, בן הני גי"ף.)

להחזיר מחצית חלקו, כרב, דעל שניהם לפרוע חובת אביהן, אי כלקוחות דמו. ואינו חייב כלום, הלכך יפרע רביע לחציו ויחזיר לו חצי חלקו ויפדוהו דמי. כן פירש רבינו זקני ב"ק (ראה רש"י כאן) כי ותפוס לשון ראשון, כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בזהל לשון אחרון, דכל היכי דפליגי בצמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה דכדבי מי מן השנים, הרי הוא רגיל לתפוס דכדבי שניהם, מנקמת סבירא ליה כי האי ונמקמת ס"ל כחדך, אבל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו כרב אין רב וסומא לא פליגי בזה אם יטלקנו בקרקע או במעות, אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו (רשב"ם ב"ב דף קד)

למאן זא מהו כלום, והא הדין לענין חזקה צינא, דאיכא למ"ד האמין שחלקו לקוחות הן ומחזיקין הן ליה צינא, דלרב אין מחזיקין, וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו (שו"ם). האחים שחלקו לקוחות. דאין צריכה ונמצא שכל אחד טעל חלק אחיו ובאילו החלפו זה מחלקו של זה דמי, וסיינו לקוחות, וכיון דלקוחות נינהו הא ודאי בטוחים שאלו באתירות דמי, כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אתריות חלקך עלי דמי, דמסתמא לא מקבל, דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחבירו קרי"ל אתריות טעות סופר הוא, אם לא פירש בשטר המסירה, הני מילי היכי דזבין קרקע מחבירה, לא שוי חזיקי וזוי כבד, אבל לגבי ירושת אחין דכל אחד טעל חלקו, כהניא הנאה דאידיה לא מקבל אתריות על של חבירו גמר ומקנה ליה לחבירו חלקו לגמרי שלא יקבל חבירו אתריות עליו ולא משתעבד לו דשרה, כי היכי דרדייה לא משעבדה לחבירו (שו"ם). מספקא ליה אי כיוורשין דמו, וחיוב

להחזיר מחצית חלקו, כרב, דעל שניהם לפרוע חובת אביהן, אי כלקוחות דמו. ואינו חייב כלום, הלכך יפרע רביע לחציו ויחזיר לו חצי חלקו ויפדוהו דמי. כן פירש רבינו זקני ב"ק (ראה רש"י כאן) כי ותפוס לשון ראשון, כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בזהל לשון אחרון, דכל היכי דפליגי בצמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה דכדבי מי מן השנים, הרי הוא רגיל לתפוס דכדבי שניהם, מנקמת סבירא ליה כי האי ונמקמת ס"ל כחדך, אבל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו כרב אין רב וסומא לא פליגי בזה אם יטלקנו בקרקע או במעות, אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו (רשב"ם ב"ב דף קד)